

नुकसान और ब्याज की राशि के लिए छूट का अनुरोध करने के लिए धारा 14-बी और 7-क्यू के तहत ईपीएफ अधिनियम, 1952, बोर्ड ने पहले ही ईपीएफ योगदान राशि का भुगतान रु। जनवरी, 2011 से मई, 2017 तक की अवधि के लिए 1,27,61,902/-। [पत्र दिनांक 27.02.2018 की एक प्रति के साथ-साथ भुगतान की गई बकाया राशि का विवरण सामूहिक रूप से अनुबंध एल/1 (कॉली) के रूप में कानूनी राय के साथ संलग्न है] .

ईपीएफ अधिनियम के तहत देरी से नामांकन के कारण ब्याज सहित अंशदान के विलंबित भुगतान की स्थिति में और जहां नामांकन में इस तरह की देरी नियोक्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो हर्जाना माफ किया जा सकता है।

2. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 23.06.2021 को जारी ईपीएफ अधिनियम, 1952 की धारा 14-बी के तहत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए सम्मन के साथ संलग्न क्षति गणना से संबंधित अनुबंध ए के अनुसार (इसके बाद संदर्भित) ईपीएफ खाते में किए गए सभी योगदान फरवरी-मार्च, 2018 के महीने में किए गए थे, यानी "नियोक्ता घोषणा अभियान - 2017" के तहत 01.06.2017 से ईपीएफ पंजीकरण संख्या [CGRAI1615444000] प्राप्त करने के 7 महीने बाद। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2017 में उपरोक्त अभियान ईपीएफओ द्वारा ही चलाया गया था जिसमें कर्मचारी योगदान, यदि कटौती नहीं की गई थी और प्रशासनिक शुल्क को भुगतान से छूट दी गई थी और हर्जाना रु। 1 प्रति वर्ष। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियान डी.ओ. भारत सरकार के कैबिनेट सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 391/1/212015-CA.V दिनांक 11.08.2015 राजस्व सचिव को संबोधित। परिणाम स्वरूप ईपीएफ के तहत सरकार द्वारा संचालित सरकारी

Office Address | Flat No. 4, 2nd Floor, B1
Shree Ram Tower Apartments,
Vyapar Vihar, Bilaspur,
Chhattisgarh - 495004

विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत संविदा एवं आकस्मिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिनांक 22.11.2016 का पत्र जारी किया गया। अधिनियम, 1952.

[नुकसान की गणना के लिए डेटा शीट के साथ उपस्थित होने के लिए समन की एक प्रति अनुबंध एल/2, डी.ओ. की एक प्रति के रूप में संलग्न है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव द्वारा दिनांक 11.08.2015 को जारी पत्र संख्या 391/1/212015-सी.ए.वी अनुलग्नक एल/3 के रूप में संलग्न है, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 22.11.2016 की एक प्रति संविदात्मक और आकस्मिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में अनुबंध एल/4 के रूप में संलग्न है और "नियोक्ता घोषणा अभियान - 2017" विज्ञापन की एक प्रति अनुबंध एल/5 के रूप में कानूनी राय के साथ संलग्न है]

3. इसके अलावा, जब ईपीएफओ ने राज्य और ईपीएफओ द्वारा शुरू किए गए नियोक्ता घोषणा अभियान - 2017 के परिणामस्वरूप 01.06.2017 से ईपीएफ पंजीकरण संख्या सीजीआरएआई161544000 आवंटित किया, तो अनुबंध श्रमिकों के नामांकन की प्रक्रिया में होने वाली देरी को रोकना अपरिहार्य था। योजना के सदस्य के रूप में। यद्यपि ईपीएफ अधिनियम, 1952 के प्रावधान 01.01.2011 से लागू किए गए थे, ईपीएफ के साथ बोर्ड के नामांकन में स्वयं राज्य की स्थापना के कारण देरी हुई जिसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है। इसलिए हर्जाने और ब्याज की राशि रु. 1,36, 71,694/- 2011 से 2018 तक भुगतान न करने की अवधि के लिए माफ या छोड़ दिया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन के समर्थन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु) बनाम मेसर्स के मामले का हवाला देना उचित

है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड; सिविल विविध। अपील / 1030,1033,1034 और 1035/2020 जिसमें मद्रास के उच्च न्यायालय ने 8 और 9 पर निम्नानुसार आयोजित किया; -

8 "जब खानों के अलावा नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई को भूतलक्षी प्रभाव से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के दायरे में लाया गया था, तो ईएसआई अधिकारियों ने प्रतिवादी-निगम को कोड संख्या आवंटित की है। फॉर्म सी-11 केवल 12.1.2012 को, इसलिए, प्रतिवादी यहां 12.1.2012 से पहले योगदान जमा करने में असमर्थ था। इस बीच, ईएसआई योजना के उद्देश्य से हजारों ठेका श्रमिकों को नामांकित करने की प्रक्रिया और प्रत्येक व्यक्तिगत अनुबंध कर्मचारी के विवरण में भी काफी समय लगा है। इसका कारण यह है कि फॉर्म- 1 भरने के उद्देश्य से विभिन्न डेटा एकत्र किए जाने हैं, अर्थात् (ए) बैंक विवरण, खाता संख्या इत्यादि, (बी) अनुबंध श्रमिकों की नियुक्ति की तारीख (सी) नामांकित व्यक्तियों का विवरण, (डी) परिवार के सदस्य (ई) विकलांगता के मामले में, उसके विवरण, आदि / हालांकि, प्रतिवादी-निगम ने देर से भुगतान पर ब्याज के साथ 1.1.2011 से योगदान का भुगतान स्वीकार किया है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने विरोध के तहत हर्जाने का भुगतान भी किया।

9 "अब, इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या ईएसआई निगम ने प्रतिवादी निगम को केवल 12.1.2012 को फॉर्म सी-11 के माध्यम से कोड नंबर आवंटित किया है, जो कि 1 वर्ष और 11 दिनों के बाद, हर्जाने का दावा करने में उचित है, जैसा कि गैर-खनन श्रमिकों के लिए ईएसआई अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता 1.1.2011 को लागू हुई, प्रतिवादी-निगम ने मुद्दे में तथ्यों को समझाने के बाद,

Office Address | Flat No. 4, 2nd Floor, B1
Shree Ram Tower Apartments,
Vyapar Vihar, Bilaspur,
Chhattisgarh - 495004